



PUTUSAN
Nomor 1183 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LINAWATI RUSLI, bertempat tinggal di Jalan Melati III/7A, RT/RW, 001/002, Kelurahan/Desa Pakuan, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Tanaka Pane, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di The CEO Building Level 12, Jalan TB Simatupang Nomor 18C, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

RITAWATI KARNADI, bertempat tinggal di Cipaku Indah II Jalan Rama Nomor 15 RT 02/RW 013, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Randy Saputra Utomo, S.H., CLA., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Mandiri 2, Lantai 11, Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2020;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **DASTAM**, bertempat tinggal di Kampung Cipaku Skip Baru, RT/RW 001/016, Desa/Kelurahan Cipaku, Kecamatan Kota Bogor, Bogor Selatan, Bogor;
2. **PUJI LESTARI**, bertempat tinggal di Kampung Cipaku Skip Baru, RT/RW 001/016, Desa/Kelurahan Cipaku, Kecamatan Kota Bogor, Bogor Selatan, Bogor;

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1183 K/Pdt/2023



3. **RIANTO**, bertempat tinggal di Kampung Cipaku Skip Baru, RT/RW 001/016, Desa/Kelurahan Cipaku, Kecamatan Kota Bogor, Bogor Selatan, Bogor;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara pemerasan menakut-nakutin Penggugat akan dipenjarakan apabila tidak menyerahkan uang sejumlah Rp954.020.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 177/Pid.B./2019/PN.Bgr., tertanggal 17 Oktober 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp1.104.020.000,00 (satu miliar seratus empat juta dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat, yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta benda milik Tergugat yang terletak dan setempat dikenal di Cipaku Indah II, Jalan Rama

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1183 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15, RT/RW 02/013, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan tersebut oleh Tergugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN.Bgr., tanggal 25 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dibayarkan sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1183 K/Pdt/2023



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.105.000,00 (dua juta seratus lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 430/PDT/2020/PT.BDG., tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 430/PDT/2020/PT.BDG *juncto* Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Bgr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Peminggugat/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 430/PDT/2020/PT.Bdg., tanggal 2 September 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 213/PDT.G/2019/PN.Bgr., tanggal 25 Juni 2020;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1183 K/Pdt/2023



- Menolak seluruh eksepsi dari Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat;
3. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat sebesar Rp1.104.020.000,00 (satu miliar seratus empat juta dua puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap harta benda milik Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat yang terletak dan setempat dikenal di Cipaku Indah II, Jalan Rama Nomor 15, RT 02/013, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
5. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1183 K/Pdt/2023



Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Tergugat melakukan pemerasan dengan menakut-nakuti Penggugat akan dipenjara apabila tidak menyerahkan uang sejumlah Rp954.020.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan atas nama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan oleh karena ketakutan Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat dengan sejumlah uang sebagaimana yang tertulis di dalam putusan pidana Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Bgr.
- Bahwa terbukti Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka dengan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa oleh karenanya Tergugat harus membayar uang ganti kerugian materiil yang dialami pihak Penggugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LINAWATI RUSLI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1183 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LINAWATI RUSLI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1183 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1183 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)